

ιδίων τάξεων ἐκβιβαστὰς συνηθειῶν ὀνόματι παρὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους εἰσπράττει^ω) τι, καὶ τοῦτο ἀμελήσουσιν ἐκδικῆσαι. Λίδομεν δὲ ὕδειαν καὶ τοῖς μεθ'οδευομένοις, μηδὲν πλέον τοῖς ἐκβιβασταῖς διδόναι τῶν διωρισμένων παρὰ τῆς ἡμετέρας διατάξεως, καὶ εἴ τι πλέον αὐτοὺς εἰσπράττει^ν) βουληθεῖεν, ἐχέτωσαν ἄδειαν^ο) ἀντιστῆναι.

Ἐπειδὴ δὲ νόμος, τοῦτο μὲν τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως πατρὸς ἡμῶν^ρ), τοῦτο δὲ καὶ τῆς ἡμετέρας γαληνότητος διενύπωσε, μηδὲν τρόπον τοὺς δικαστὰς ταῖς ἰδίαις ψήφοις ἐγγράφειν, ἐκ βασιλικοῦ ῥήματος ἀγράφου^ι) προνεχθέντος κελευσθῆναι τινὰς διαχθῆναι ἢ τοὺς παραστῆναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς περιβλέπτοντας ῥεφερενδαρίους^ι) τὰς ἡμετέρας κελεύσεις κατὰ τὸ προσήκον ποιεῖν φανεράς· τὸν αὐτὸν νόμον βεβαιούντες κελεύομεν, τοὺς περιβλέπτοντας ῥεφερενδαρίους ἐπὶ ταῖς αἰτίαις, αἷς διδάσκουσιν ἢ τοὺς ἀναφέρονσι πρὸς τὴν ἡμετέραν γαληνότητα, μηδεμίαν ἔχειν ἄδειαν ἢ αὐτοὺς ἢ τοὺς αὐτῶν βοηθοὺς, ἢ^ς) δι' ἑαυτῶν ἢ δι' ἄλλου οἰουδήποτε προσώπου κρατεῖν τινα ἢ ὑπὸ ἐγγύην ποιεῖν, ἢ τι εἰσπράττειν ἢ ἀναγκάζειν διαλύσεις ἢ σύμφωνα τινα μετὰ τῶν ιδίων ἀντιδίκων τίθεσθαι, ἢ οἰώδηποτε τρόπον ἢ οἰωδήποτε πράγματι ἑαυτοὺς ἐμμεγνῆναι· οὐδὲν^ι) γὰρ ἄλλο ποιεῖν αὐτοῖς^υ) συγγωροῦμεν, εἰ μὴ μόνον τὰς ἡμετέρας κελεύσεις ἐφ' οἷαδήποτε ὑποθέσει ἐγγράφως ἢ ἀγράφως προφερομένας τοῖς ἀρμοδίοις ἢ τοῖς ἀφωρισμένοις δικασταῖς ἐμφανίζειν. εἰ δὲ τι τῶ παρόντι νόμῳ ἐναντίον τις ἐξ αὐτῶν τολμήσῃ διαπράττεσθαι, ὃ μὲν ζημίαν τινὰ ἢ περιγραφὴν ἐπὶ τοῖς οἰκείοις πράγμασιν ὑποκειμένης, οὐδὲν πρόκριμα παντελῶς περὶ τὸ ἴδιον δίκαιον ὑποστήσεται. ὃ δὲ τι τοιοῦτο πράττειν ἐκ τῆς ἰδίας περιουσίας τὴν ζημίαν τὴν τῷ βλαβέντι προσώπῳ ἐπενεχθεῖσαν διὰ τοῦ ἀρμοδίου ὄρχοντος ἀναγκασθῆσεται ἀποκαταστήσαι, καὶ πρὸς τοῦτοις τὴν τῆς ζωῆς καὶ ἀξίας ἀποβολὴν ὑποστήσεται. ταῦτα δὲ πάντα κρατεῖν κελεύομεν μὴ μόνον ἐν τοῖς μέλλουσι πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἤδη ὄρχθεῖσιν, οὐκ ὅμως δὲ περαιωθεῖσιν.

TITΛΟΣ Ε'.

Περὶ δικαστῶν^ν), καὶ ὅπου ἔκαστος^ω) ἐνάγειν^ς) καὶ ἐνάγεσθαι καὶ συνελθεῖν ὀφείλει.

α'. Οἷοςδήποτε δικαστῆς βήματος προεστώς, ἢ ἐτέραν ἔχων ἐξουσίαν, δικαιοδοσίαν ἔχει κατὰ τῶν συναινούντων καὶ ὑποβαλλόντων^ν) ἑαυτοῦς.

β'. Συναινεῖ δὲ ὁ γνώσκων μὴ ὑποκεῖσθαι τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ· εἰ γὰρ πεπλανημένος ἑαυτὸν ἐνόμειν ὑποκεῖσθαι, ἢ ἕτερον ἀνδ' ἐτέρου ὑπέληφεν, ἢ ἀντιστάμενον αὐτὸν ἠνάγκασεν ὁ πραιτωρ, οὐκ ἰσχύει κατ' αὐτοῦ ἡ δικαιοδοσία.

Ἀρκεῖ τοῖς δικαζομένοις συναινέσαι, κἂν ἀγνοῇ ὁ πραιτωρ, ἢ καὶ νομίζῃ^ς) αὐτοὺς ὑποκεῖσθαι τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ.

ο^α) δοθεὶς δικαστῆς ἐπὶ τῷ εἴσω ῥήτῳ χρόνῳ^β)

et hoc neglexerint vindicare. Damus licentiam etiam his, qui conveniuntur, nihil amplius, quam quod constitutione nostra statutum est, executoribus dare, et si quid amplius ab iis exigere voluerint, liceat iis resistere.

Quia vero lex tam patris nostri piae memoriae, Cap. 4. quam serenitatis nostrae cavit, ut nullo modo iudices in suis sententiis adscribant, se principali iussione sine scriptis prolata iussos esse, aliquos ducere vel exhibere: item ut spectabiles referendarii iussiones nostras, prout decet, insinuent: nos eandem legem confirmantes imperamus, ut spectabiles referendarii in causis, quas ad serenitatem nostram referunt, nullam licentiam habeant, vel ipsi vel adiutores eorum, vel per se vel per aliam quamcunque personam apprehendi aliquem vel fideiussorem desiderandi, vel aliquid exigendi vel ad transactiones vel pactiones cum adversariis faciendas aliquem cogendi, vel quolibet modo vel cuilibet negotio se immiscendi: nihil enim aliud eis facere concedimus, quam ut iussiones nostras in quacunque causa in scriptis vel sine scriptis prolatas competentibus iudicibus aut delegatis insinuent. Si quid autem praesenti legi contrarium quis eorum agere ausus fuerit, is, qui damnum aliquod aut circumscriptionem in rebus suis passus fuerit, nullum omnino praeiudicium circa ius suum patietur. Qui vero tale quid fecerit, ex sua substantia damnum laesae personae illatum per competentem iudicem resarcire compelletur, et praeterea cinguli et dignitatis amissionem sustinebit. Haec autem omnia non solum in futuris causis, verum etiam in his, quae iam inchoatae, nondum autem finitae sunt, obtinere iubemus.

TITULUS V.

De iudicibus et ubi quisque agere et conveniri et coire debeat.

I. Quilibet iudex, qui tribunali praeest, vel aliam L. 1. potestatem habet, iurisdictionem contra consentientes seque ei subiicientes habet. D. V. 1.

II. Consentit autem, qui scit, se non esse sub- L. 2. iectum iurisdictioni eius: si enim per errorem putaverit, se subiectum esse, aut alium pro alio habuerit, aut si resistentem eum Praetor coegerit, nihil valet adversus eum iurisdiclio. pr. D. eod.

Sufficit litigatores consentire, licet Praetor ignoret aut etiam putet, eos suae iurisdictioni subiacere. §. 1.

Iudex sic datus, ut intra certum tempus senten- §. 2.

ω) Sic Fabr. Cod. Coisl. εἰσπράττει. ρ) Sic Fabr. Cod. Coisl. ἡμῶν πατρός. ϑ) Sic Fabr. Cod. Coisl. ὡς ἐκ βασιλικοῦ ῥήματος ἐγγράφως. ϕ) Sic Fabr. Cod. Coisl. bis ῥεφερενδαρίους. ς) ἢ Fabr. Cod. Coisl. hoc ἢ omittit. ζ) Fabr. οὐδέ. Cod. Coisl. οὐδέν. Quod praeplacet. η) Fabr. αὐτοῖς. Cod. Coisl. αὐτοῦς. Utrumque probari potest. θ) Sic Fabr. Cod. Coisl. περὶ τοῦ δικαστηρίου. Theod. περὶ δικαστηρίων. Index Coisl. περὶ δικαστηρίου. ι) ἔκαστος apud Theod. deest. κ) Index Coisl. ἐνάγει. γ) Fabr. ὑποβαλλόντων. Cod. Coisl. ὑποβαλλόντων. Hoc praefero. λ) Sic recte Cod. Coisl. Fabr. νομίζει. α) Hanc §. 2. cap. 2. habet Theod. β) Sic recte Cod. Coisl. et Theod. Fabr. εἴσω ῥήτῳ χρόνῳ.